



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Resolución

Número:

Referencia: EXP-S01:0010711/2015 - OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN ECONÓMICA (CONC. 1206)

VISTO el Expediente N° S01:0010711/2015 del Registro del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, y

CONSIDERANDO:

Que, en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deban realizar la notificación prevista en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, procedes su presentación y tramitación por los obligados ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 6° a 16 y 58 de dicha ley.

Que la operación de concentración, notificada el día 16 de enero de 2015, consiste en la adquisición del control exclusivo sobre la firma EMPRESA PESQUERA DE LA PATAGONIA Y ANTÁRTIDA S.A. por parte del señor Don Rubén Lucio CHERÑAJOVSKY (M.I. N° M7.611.640).

Que la operación notificada se estructura mediante la compraventa de acciones que representan el NOVENTA Y NUEVE COMA NOVENTA Y NUEVE POR CIENTO (99,99 %) del capital social de la firma EMPRESA PESQUERA DE LA PATAGONIA Y ANTÁRTIDA S.A. por parte del señor Don Rubén Lucio CHERÑAJOVSKY a la firma NIPPON SUISAN KAISHA, LTD.

Que el cierre de la transacción tuvo lugar el día 9 de enero de 2015.

Que las empresas involucradas notificaron la operación de concentración económica, en tiempo y forma, conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

Que la operación notificada constituye una concentración económica en los términos de los incisos c) del Artículo 6° de la Ley N° 25.156.

Que la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas involucradas y el objeto de la operación en la REPÚBLICA ARGENTINA supera la suma de PESOS

DOSCIENTOS MILLONES (\$ 200.000.000) establecida en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

Que, en virtud del análisis realizado, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7° de la Ley N° 25.156, toda vez que de los elementos reunidos en el expediente citado en el Visto no se desprende que tenga entidad suficiente para restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

Que, la mencionada Comisión Nacional emitió el Dictamen de fecha 9 de enero de 2018, correspondiente a la “CONC. 1206”, donde aconseja al señor Secretario de Comercio autorizar la operación notificada, la cual consiste en la adquisición del control exclusivo sobre firma EMPRESA PESQUERA DE LA PATAGONIA Y ANTÁRTIDA S.A. por parte del señor Don Rubén Lucio CHERÑAJOVSKY (M.I. N° M7.611.640), todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

Que el suscripto comparte los términos del mencionado dictamen, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad, incluyéndose como Anexo de la presente resolución.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN ha tomado la intervención que le compete.

Que el infrascripto resulta competente para el dictado del presente acto en virtud de lo establecido en los Artículos 13, 18, 21 y 58 de la Ley N° 25.156 y los Decretos Nros. 89 de fecha 25 de enero de 2001, 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones y 718 de fecha 27 de mayo de 2016.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Autorízase la operación de concentración económica notificada, la cual consiste en la adquisición del control exclusivo sobre la firma EMPRESA PESQUERA DE LA PATAGONIA Y ANTÁRTIDA S.A. por parte del señor Don Rubén Lucio CHERÑAJOVSKY (M.I. N° M7.611.640), todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

ARTÍCULO 2°.- Considérase al Dictamen de fecha 9 de enero de 2018 correspondiente a la “CONC. 1206”, emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN que, como Anexo IF-2018-01435318-APN-CNDC#MP, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes interesadas.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese y archívese.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018

Dictamen firma conjunta

Número:

Referencia: Conc. 1206 | Art. 13 (a) Ley 25.156

Expte. N° S01: 0010711/2015 | (Conc. 1206) LTV-MEM

SEÑOR SECRETARIO:

Elevamos para su consideración el presente dictamen, referido a la operación de concentración económica que tramita bajo del Expediente N° S01: 0010711/2015 del Registro del ex Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, caratulado: “*NIPPON SUISAN KAISHA LTD., SEIJI TAKAHASHI, RUBÉN LUCIO CHERÑAJOVSKY Y GUILLERMO DANIEL PARODI S/NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY 25.156 (CONC. N° 1206).*”

I. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

1. El día 16 de enero de 2015, esta Comisión Nacional recibió la notificación de una operación de concentración económica, consistente en la adquisición del control exclusivo sobre EMPRESA PESQUERA DE LA PATAGONIA Y ANTÁRTIDA S.A. (en adelante, “PESANTAR”) por parte del Sr. RUBÉN LUCIO CHERÑAJOVSKY.

2. La operación notificada se estructura mediante la compraventa de acciones que representan el 99,99% del capital social de PESANTAR por parte del Sr. CHERÑAJOVSKY a la firma NIPPON SUISAN KAISHA LTD.¹

3. PESANTAR es una compañía radicada en la provincia de Tierra del Fuego, cuya actividad principal consiste en la extracción, procesamiento y venta de productos de la pesca. La firma opera un buque factoría llamado «Echizen Maru» —que navega mareas de aproximadamente 60 días, capturando y procesando las diferentes especies. Este buque cuenta abordo con una planta de elaboración de harina de pescado, lo que permite el aprovechamiento integral de la materia prima capturada. PESANTAR, de acuerdo lo informado por las partes, exporta casi la totalidad de su producción.

4. Por su parte, el Sr. RUBÉN LUCIO CHERÑAJOVSKY controla en la República Argentina un numeroso grupo de sociedades; entre ellas, destacan las firmas NEW SAN S.A., NOBLEX ARGENTINA S.A. y ELECTRONIC SYSTEMS S.A. —las cuales se focalizan en la fabricación, comercialización y distribución de productos de electrónica y artículos para el hogar. Ahora bien, las partes notificantes aclaran que el grupo empresarial controlado por el Sr. CHERÑAJOVSKY ha incursionado recientemente en la industria pesquera —fundamentalmente a través de la división «*Newsan Foods*», la cual opera dentro de la sociedad

homónima.

5. El cierre de la transacción tuvo lugar el día 9 de enero de 2015. La operación se notificó el quinto día hábil posterior al del cierre indicado.²

II. EFECTOS DE LA OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN NOTIFICADA

II.1. Efectos Económicos de la Operación

6. La presente operación consiste en la adquisición del control exclusivo sobre PESANTAR por parte del Sr. RUBÉN LUCIO CHERÑAJOVSKY. En la Tabla 1 se encuentran consignadas las empresas afectadas en la República Argentina.

Tabla 1 | Actividad de las Empresas Afectadas

Empresas	Actividad Económica
NEW SAN S.A. (Grupo Comprador)	Fabricación, comercialización y distribución de productos de electrónica y artículos para el hogar; entre ellos, receptores de radio y televisión, aparatos de grabación y reproducción de sonido y video, y productos afines. Adicionalmente, posee una división de negocio de alimentos —llamada « <i>Newsan Foods</i> »—, a través de la cual exporta miel, mosto concentrado, pasas de uva, ciruelas y —dentro de la línea de pesca— langostinos, merluza, calamar, merluza de cola, abadejo, <i>savorín</i> y polaca.
ELECTRONIC SYSTEM S.A. (Grupo Comprador)	Fabricación de receptores de radio y televisión, aparatos de grabación y reproducción de sonido y video, y productos afines. A su vez, participa en la compra y exportación de productos de pesca. No realiza extracción ni procesamiento por cuenta propia adquiriendo los productos de pesca (calamar, langostino, calamar, merluza <i>hubssi</i>) a las empresas armadoras propietarias de barcos elaboradores, o a las plantas procesadoras.
NOBLEX ARGENTINA S.A. (Grupo Comprador)	Fabricación, comercialización y distribución de productos de electrónica y artículos para el hogar; entre ellos, receptores de radio y televisión, aparatos de grabación y reproducción de sonido y video, y productos afines.
ZEN TOWER S.A. (Grupo Comprador)	Servicios inmobiliarios.
LOXEN REACH S.A. (Grupo Comprador)	
PESANTAR S.A.	Extracción, procesamiento y venta de productos derivados de la pesca. La compañía exporta la totalidad de su producción, siendo Estados Unidos y la Unión Europea sus

Fuente: CNDC en base a información aportadas por las partes en el presente expediente

7. Se aprecia que la operación de concentración económica presenta una relación horizontal en la exportación de productos de pesca entre NEW SAN S.A. (en adelante, “NEW SAN”), ELECTRONIC SYSTEM S.A. (en adelante, “ELECTRONIC SYSTEM”) y PESANTAR. A su vez, existen relaciones verticales en la captura y procesamiento de pescado —aguas arriba—, y en la exportación de productos de pesca —en este caso, aguas abajo.

8. El efecto horizontal no resulta preocupante, dado que ni el grupo adquirente y ni la empresa objeto ofrecen productos pesqueros al mercado interno y asimismo las participaciones de NEW SAN (9,9%) y ELECTRONIC SYSTEM (1,2%) en la oferta exportable pesquera (460.485 tn, 2015) casi no se modifican con la adquisición de PESANTAR (0,6%); se trata además de un mercado integrado por alrededor de 180 oferentes al exterior.³

9. Desde el punto de vista vertical, el grupo adquirente se estaría integrando desde las actividades de exportación de productos pesqueros⁴ —donde alcanzaría una baja participación—, hacia la etapa aguas arriba de captura y procesamiento. Tal integración no resulta significativa, ya que PESANTAR opera con un único buque factoría (el «Echizen Maru»), mientras que a nivel nacional las partes informan la existencia otras 210 unidades de captura y procesamiento, así como 350 de los denominados buques “fresqueros”, los cuales derivan su captura para ser procesada en tierra.

10. Particularmente, en el puerto de descarga de PESANTAR —situado en USUAHIA— se encuentran activas las siguientes empresas, las cuales compiten directamente en la captura de las mismas especies: ESTREMAR S.A., SAN ARAWA S.A. y YUKEN S.A.

11. Por último, cabe destacar que la actividad pesquera marítima se encuentra regulada por la Ley Federal de Pesca N° 24.922, reglamentada por el Decreto 748/99. La norma delimita la jurisdicción de las provincias con litoral marítimo para la exploración, explotación, conservación y administración de los recursos vivos marinos.

12. En base a todo lo expuesto la presente operación no despierta motivos de preocupación desde el punto de vista de la competencia.

II.2. Cláusulas de Restricciones Accesorias

13. Habiendo analizado la documentación aportada, esta Comisión Nacional advierte la presencia de (2) cláusulas de restricciones accesorias, ambas estipuladas en la «Oferta de Venta de Acciones» de fecha 9 de enero de 2015.

14. La primera estipulación, identificada como «Artículo 7.2 | Compromiso de no contratar empleados de Pesantar», impone la obligación sobre NIPPON SUISAN KAISHA LTD. y sus afiliadas de no “... *ofrecer empleo o incitar a renunciar, o emplear o contratar, u ofrecerse a emplear o contratar...*” a ninguna de las personas consideradas como «Personal Clave» de PESANTAR, por un período de 24 meses a partir de la fecha de cierre de la operación.⁵

15. Asimismo, la «Oferta de Venta de Acciones» reseñada también establece en su «Artículo 7.3 | No competencia» que NIPPON SUISAN KAISHA LTD. y sus afiliadas se comprometen —por un plazo de tres (3) años a partir de la fecha de cierre de la operación— a no ejercer ninguna actividad en competencia con las operaciones de PESANTAR.⁶

16. Las restricciones accesorias que pueden encontrarse alcanzadas por el Artículo 7 de la Ley, son aquellas que se constituyen en barreras a la entrada al mercado y siempre que dicha barrera tenga la potencialidad

de resultar perjuicio para el interés económico general.

17. Tal como se desprende de la Sección IV de la Resolución SCyDC N° 164/2001 «Lineamientos para el Control de las Concentraciones Económicas», las barreras a la entrada cobran importancia en el análisis de una operación notificada cuando la misma produce o fortalece una posición de dominancia en el mercado, por cuanto se entiende que la amenaza del ingreso de nuevos competidores constituye un freno a la capacidad de las empresas existentes en el mercado de subir sus precios.

18. Por ello, las cláusulas con restricciones accesorias deben considerarse en el marco de la evaluación integral de los efectos que la operación notificada tendría sobre el mercado.

19. Asimismo, las objeciones contra las restricciones accesorias deben fundarse con la misma rigurosidad con que se fundamente cualquier objeción al acuerdo que instrumenta la operación notificada, siendo responsabilidad de esta Comisión proveer evidencia suficiente para encuadrar el acuerdo y/o las cláusulas de restricciones accesorias en el artículo 7 de la Ley —al atribuirles por objeto o efecto restringir o distorsionar la competencia, de modo que que pueda resultar perjuicio para el interés económico general.

20. Es en este contexto en el cual la autoridad debe analizar y considerar los criterios de necesidad, vinculación, duración, partes involucradas y las respectivas definiciones de los mercados geográficos y del producto afectados por la operación notificada.

21. En este caso, y según se ha expuesto en la sección precedente, la Comisión no ha encontrado elementos de preocupación sobre los efectos en la competencia de la operación notificada.

22. Por tanto, siguiendo la línea de razonamiento descripta en los párrafos precedentes, la operación notificada no presenta ningún elemento de preocupación desde el punto de vista de defensa de la competencia, ni las restricciones accesorias estipuladas exceden los criterios antes indicados en el caso concreto, por lo que no tiene potencial entidad como para restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

III. ENCUADRAMIENTO JURÍDICO

23. Las empresas involucradas notificaron en tiempo y forma la operación de concentración conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

24. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del Artículo 6° inciso (c) de la Ley N° 25.156 de Defensa de la Competencia.

25. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas, superan los DOSCIENTOS MILLONES de PESOS (\$200.000.000.-) por encima del umbral establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

IV. PROCEDIMIENTO

26. El día 16 de enero de 2017, las partes notificaron la operación de concentración económica mediante la presentación en forma conjunta del Formulario F1 correspondiente.

27. Luego de varias presentaciones en relación a lo establecido por la Resolución SDCyC N° 40/01, con fecha 16 de marzo de 2015 —y tras analizar la presentación efectuada—, esta Comisión Nacional consideró que la información se hallaba incompleta, formulando observaciones al F1 y haciéndoselos saber a las empresas notificantes que el plazo previsto en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156 comenzó a correr el día hábil posterior al 12 de marzo de 2015 y que hasta tanto no dieran cumplimiento a lo solicitado quedaría suspendido dicho plazo. Dicho proveído fue notificado a las partes el mismo 16 de marzo de 2015.

28. Con fecha 6 de septiembre de 2015, y en virtud de lo estipulado por el artículo 16 de la Ley 25.156, se solicitó a la SUBSECRETARÍA DE PESCA Y AGRICULTURA DE LA NACIÓN que se expidiera con relación a la operación notificada.

29. Con fecha 30 de septiembre de 2015, la SUBSECRETARÍA DE PESCA Y AGRICULTURA DE LA NACIÓN presentó nota dando respuesta a la intervención que le fuera solicitada, sin oponer objeción alguna a la operación notificada.

30. Finalmente, y luego de varias presentaciones parciales, con fecha 13 de diciembre de 2017, las partes dieron respuesta a lo solicitado, teniéndose por completo el Formulario F1 acompañado y reanudando el plazo establecido en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156 a partir del día hábil posterior al enunciado.

V. CONCLUSIONES

31. De acuerdo a lo expuesto precedentemente, esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7° de la Ley N° 25.156, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

32. Por ello, esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia aconseja al Señor Secretario de Comercio autorizar la operación notificada, la cual consiste en la adquisición del control exclusivo sobre firma EMPRESA PESQUERA DE LA PATAGONIA Y ANTÁRTIDA S.A. por parte del Sr. RUBÉN LUCIO CHERÑAJOVSKY, todo ello en virtud de lo establecido en el Artículo 13 inc. (a) de la Ley N° 25.156.

33. Elévese el presente Dictamen al Señor Secretario de Comercio, previo paso por la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN para su conocimiento.

Se deja constancia que el Dr. Eduardo Stordeur (h) no suscribe el presente por encontrarse en uso de licencia.

1 Si bien en la operación notificada también participaron el Sr. SEIJI TAKAHASHI —directivo de NIPPON SUISAN KAISHA LTD— y el Sr. GUILLERMO DANIEL PARODI, es necesario aclarar que estos desempeñaron un rol secundario en la misma, ya que el primero transfirió al Sr. PARODI un número de acciones de PESANTAR que representaban un porcentaje minúsculo (0,01%) del capital social de la firma objeto de la transacción.

2 Ver «Anexo 2 f) Oferta y Aceptación de Venta» de la presentación de fecha 16 de enero de 2017 (fs. 592).

3 Información provista por las partes y del «Informe de Coyuntura - Enero 2016», elaborado por la Dirección de Economía Pesquera del Ministerio de Agroindustria de la Nación.

4 NEW SAN —al igual que ELECTRONIC SYSTEM—, no desarrolla actividades de captura, sino que adquiere pescado terminado a diferentes barcos de titularidad de las siguientes empresas: ARBUMASA S.A., ARGENOVA S.A., PESQUERA SAN ISIDRO S.A., PESQUERA OLIVOS, SEMALOMA S.A., GIORNO S.A., ATUNERA S.A., PESQUERA GEMINIS, entre otras.

5 Respecto de esta estipulación, corresponde destacar que el «Anexo 7.2(a)» de la «Oferta de Venta de Acciones» contiene un listado donde se encuentra identificado el «Personal Clave» de PESANTAR.

6 La misma disposición define la expresión «Actividad en Competencia» como: “... las actividades extractivas de captura y producción a bordo dentro de la jurisdicción marítima argentina (excluyéndose a estos efectos la zona marítima en disputa territorial con el Reino de la Gran Bretaña), encontrándose asimismo limitado tal compromiso de no competencia a las siguientes especies: i) Abadejo, ii) Merluza Australis, iii) Merluza de Cola, iv) Merluza Negra, v) Bacalao Criollo, y v) Polaca.”

